

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3740/2542

นาง รังรอง กาญจนวัฒน์
นาง กัลยาณี สัมปัตตะวนิช กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1026, มาตรา 1040, มาตรา 1361

การเอาทรัพย์สินมาลงหุ้น ของโจทก์และจำเลยทั้งสองนั้น มิได้เอาทรัพย์สินมา เป็นกรรมสิทธิ์ของหุ้นส่วนเป็นแต่เพียงเอามาให้ใช้ในกิจการของหุ้นส่วน จำเลยทั้งสองและโจทก์ จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พิพาทตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1361 วรรคหนึ่ง ที่แต่ละคน สามารถจำหน่ายส่วนของตนหรือจำนองหรือก่อให้เกิดภาระติดพันก็ได้ ฉะนั้นการที่ จำเลยทั้งสองจำหน่ายกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างโดยจำหน่ายเฉพาะส่วน ของตน จึงเป็นการใช้สิทธิ ตามกฎหมายไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งไม่อาจถือได้ว่า เป็น การชักนำบุคคลอื่นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอม จากโจทก์ผู้เป็น หุ้นส่วนด้วยกัน เพราะการเป็นหุ้นส่วนต้อง เกิดขึ้นโดยความตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้น ส่วนด้วย เมื่อโจทก์ ยังมิได้ตกลงให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะส่วนของจำเลยทั้งสองเข้ามาเป็นหุ้นส่วน ผู้รับโอนก็ หากกลายเป็นหุ้นส่วนไม่ การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงไม่เป็น การผิดสัญญาหุ้นส่วน

คดีสองสำนวนนี้ศาลพิจารณาคดีพิพาทร่วมกัน โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องมีใจความทำนองเดียวกันว่า โจทก์และจำเลยทั้งสองเข้าหุ้น กันซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 22935 ตำบลสามเสนใน (บางซื่อฝั่งใต้) อำเภอดุสิต (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร พร้อมกับปลูกสร้างอาคารแฟลตบนที่ดินดังกล่าวโดยใช้ชื่อว่าแฟลตสามนาง เพื่อให้บุคคลภายนอกเช่านำผลประโยชน์ที่ได้รับมาแบ่งปันให้แก่หุ้น ส่วนเท่า ๆ กัน โจทก์และจำเลยทั้งสองเข้าหุ้นกันซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 22936 ซึ่งติดกับที่ดินแปลงแรกเพิ่มขึ้นอีก 1 แปลง สร้างเป็นสนามเทนนิส สระว่ายน้ำ ร้านค้า เพื่อหาประโยชน์ร่วมกัน โดยโจทก์และจำเลยทั้งสองร่วมกันบริหาร ต่อมาโจทก์ยินยอมให้พันตำรวจเอกศิโรต เพียรสกุล สามีจำเลยที่ 2 ในฐานะตัวแทนของจำเลยทั้งสองเป็นผู้บริหารแฟลตสามนาง หลังจากนั้นโจทก์ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เฉพาะในปี 2527 แล้วโจทก์ไม่ได้รับผลประโยชน์อีก โจทก์ทวงถามแต่จำเลยทั้งสองผิดผ่อน ต่อมาโจทก์และจำเลยทั้งสองจึงตกลงเกี่ยวกับการบริหารแฟลตสามนางใหม่ โดยให้พลตำรวจตรีบำรุง กาญจนวัฒน์ สามีโจทก์ในฐานะตัวแทนโจทก์เป็นผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินกิจการพลตำรวจตรีบำรุงเข้าดูแลแฟลตสามนางตามข้อตกลงได้ 6 เดือน จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 22935 เฉพาะส่วนของจำเลยที่ 1 ให้แก่นายยุทธพล โลเจริญกุลและนางรัตนา หัศบำเรอ โดยโจทก์ไม่ได้ให้ความยินยอม ต่อมาจำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินเฉพาะส่วนของจำเลยที่ 2 พร้อมอาคารแฟลตสามนางและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินให้แก่บริษัทเค.เอช.บิลดิ้ง จำกัด อันเป็นการกระทำผิดวัตถุประสงค์อันเป็นข้อสาระสำคัญของสัญญาห้างหุ้นส่วน เป็นการละเมิดต่อโจทก์ทำให้โจทก์ขาดประโยชน์ที่จะได้รับส่วนแบ่งหนึ่งในสามในค่าเช่าแฟลตสามนาง เป็นเงิน 36,000,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 36,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จในสำนวนแรก และชดใช้เงินจำนวน 3,350,000 บาท

พร้อมดอกเบี้ยยัอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จในสำนวนที่สองแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิคัดค้านการกระทำของจำเลยทั้งสองไม่เป็นการละเมิด กรรมสิทธิ์ในที่ดินเฉพาะส่วนของโจทก์ยังคงมีอยู่เช่นเดิม โจทก์ได้รับส่วนแบ่งไปถูกต้องแล้ว โจทก์ไม่เสียหายแต่อย่างใด จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ในคดีสำนวนแรก(คดีหมายเลขดำที่ 2536/2535 ของศาลชั้นต้น) ส่วนในคดีสำนวนที่สอง (คดีหมายเลขดำที่ 2537 ของศาลชั้นต้น) ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินจำนวน 2,400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยยัอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2535)เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินในคดีสำนวนที่สอง (คดีหมายเลขแดงที่ 17645/2539) ของศาลชั้นต้น) จำนวน 1,510,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยยัในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์และทั้งสองได้เข้าหุ้น กันซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 22935 และ 22936 ตำบลสามเสนใน บางซื่อ

ฝั่งใต้ อำเภออุตุสิต (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร และก่อสร้างอาคารแฟลต 5 ชั้น 1 หลัง 3 ชั้น 1 หลัง พร้อมสระว่ายน้ำ ร้านค้า และสนามเทนนิส เพื่อให้เช่าและนำกำไรมาแบ่งปันกัน ต่อมาจำเลยทั้งสองได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะส่วนของจำเลยทั้งสองให้แก่บุคคลภายนอก มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในสำนวนแรกว่า การที่จำเลยทั้งสองโอนขายกรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนของตนในที่ดินโฉนดเลขที่ 22935 พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่บุคคลภายนอกเป็นการผิดสัญญาหุ้นส่วนระหว่างจำเลยทั้งสองกับโจทก์อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือไม่เห็นว่า การเอาทรัพย์สินมาลงหุ้นของโจทก์และจำเลยทั้งสองนั้นมิได้เอาทรัพย์สินมาเป็นกรรมสิทธิ์ของห้างหุ้นส่วนเป็นแต่เพียงเอามาให้ใช้ในกิจการของห้างหุ้นส่วน จำเลยทั้งสองและโจทก์จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 22935 พร้อมสิ่งปลูกสร้างตามฟ้อง ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1361 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ จะจำหน่ายส่วนของตนหรือจำนองหรือก่อให้เกิดภาระติดพันก็ได้" การที่จำเลยทั้งสองจำหน่ายกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยจำหน่ายเฉพาะส่วนของตน จึงเป็นการใช้สิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติข้างต้น จำเลยทั้งสองย่อมมีสิทธิกระทำได้ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ ทั้งการกระทำดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นการชักนำบุคคลอื่นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน เพราะการเป็นหุ้น ส่วนต้องเกิดขึ้นโดยความตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกันที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัด เมื่อโจทก์ยังมีได้ตกลงให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะส่วนของจำเลยทั้งสองเข้ามาเป็นหุ้นส่วน ผู้รับโอนก็หากลายเป็นหุ้นส่วนไม่ ดังนั้น การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงไม่เป็นการผิดสัญญาหุ้นส่วนและไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ประเด็นเรื่องค่าเสียหายส่วนนี้จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาโจทก์สำนวนแรกฟังไม่ขึ้น

สำหรับประเด็นเรื่องค่าเสียหายในสำนวนที่สองที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ควรได้รับค่าเสียหายส่วนนี้เดือนละ 30,000 บาท เป็นเวลา 6 ปี 8 เดือน รวมเป็นเงิน

2,400,000 บาท โดยไม่ต้องนำยอดเงิน 650,000 บาท ซึ่งโจทก์ได้รับในช่วงที่เข้า
บริหารกิจการมาหักออกเพราะจำเลยทั้งสองไม่ได้โต้แย้งทั้งเป็นผลประโยชน์ที่โจทก์
ได้รับคนละช่วงระยะเวลากัน และจำเลยทั้งสองฎีกาว่า ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสีย
หายให้โจทก์เดือนละ 30,000 บาท นั้นสูงเกินไป ตามคำพันตำรวจเอกศิโรชพยาน
จำเลยได้ความว่าในช่วงปี 2527 ถึง 2533 มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายประมาณ
80,000 ถึง 100,000 บาทต่อเดือน หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือประมาณเดือนละ 10,000
ถึง 20,000 บาท ไม่ใช่มีรายได้สุทธิเดือนละ 80,000 ถึง 100,000 บาท ทั้งโจทก์ไม่
สามารถพิสูจน์ค่าเสียหายที่แท้จริงได้ สมควรยกฟ้องโจทก์นั้น โจทก์มีผลตำรวจตรี
บำรุงสามโจทก์เบิกความเป็นพยานได้ความว่าเดิมโจทก์และจำเลยทั้งสองร่วมกัน
บริหารกิจการแฟลตสามนางที่เข้าเป็นหุ้นส่วนกัน ต่อมาปี 2527 มีการเปลี่ยนแปลง
โดยพันตำรวจเอกศิโรชสามโจทก์จำเลยที่ 2 เข้าบริหารแทน แต่แบ่งผลประโยชน์ให้แก่
โจทก์เฉพาะปี 2527 เพียง 12 เดือนแรก หลังจากนั้นไม่ได้แบ่งผลประโยชน์ให้โจทก์
เป็นเวลา 6 ปี 8 เดือน รวมเป็นเงิน 4,000,000 บาท ต่อมาวันที่ 14 พฤศจิกายน
2533 โจทก์ และจำเลยทั้งสองได้ทำบันทึกข้อตกลงกันตามเอกสารหมายเลข จ.7 ให้ผล
ตำรวจตรีบำรุงเข้าบริหารกิจการแฟลตสามนาง นำรายได้มาชำระคืนในส่วนที่โจทก์
ไม่ได้รับมาตั้งแต่ปี 2537 ฝ่ายจำเลยมีพันตำรวจเอกศิโรชเบิกความเป็นพยานได้
ความว่า ได้เข้าบริหารกิจการแฟลตสามนางเมื่อปี 2527 ถึง 2533 แต่ไม่ได้ทำบัญชี
ตามระบบบัญชี คงทำแต่บันทึกรายรับรายจ่ายไว้เห็นว่า ตามเอกสารหมายเลข จ.7 ซึ่ง
โจทก์และจำเลยทั้งสองไม่ได้ปฏิเสธความถูกต้องเป็นหนังสือตกลงเกี่ยวกับการ
บริหารแฟลตสามนางระหว่างห้างหุ้นส่วนคือโจทก์กับจำเลยทั้งสองซึ่งโจทก์และ
จำเลยทั้งสองได้ลงลายมือชื่อไว้มีข้อความระบุชัดเจนว่า พันตำรวจเอกศิโรช บริหาร
แฟลตมาเป็นเวลา 7 ปี แต่โจทก์ได้รับส่วนแบ่งรายได้เพียง 1 ปีแรก ส่วน 6 ปีหลัง
ไม่ได้รับผลประโยชน์เลย จำนวนที่แท้จริงอยู่ในระหว่างตรวจสอบ จึงตกลงให้ผล
ตำรวจตรีบำรุง ในฐานะตัวแทนโจทก์บริหารแฟลตแทน และผลประโยชน์ที่ได้รับให้

แบ่งเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน โดยจำเลยทั้งสองให้ผลประโยชน์ที่จะได้รับจำนวน 3 ใน 4 ส่วน เพื่อเป็นการชดใช้ส่วนแบ่ง ซึ่งโจทก์ยังไม่ได้รับข้างต้นจนกว่าจะครบจำนวน ดังนั้นที่พลตำรวจตรีบำรุงเบิกความว่า โจทก์ไม่ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นเวลา 6 ปี 8 เดือน แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในเอกสารหมาย จ.7 จึงไม่น่ารับฟัง เชื่อว่า โจทก์ไม่ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์จากหุ้นส่วนเป็นเวลา 6 ปีเท่านั้น แม้ตามเอกสารหมาย จ.7 จะไม่ได้ระบุจำนวนผลประโยชน์ซึ่งโจทก์ไม่ได้รับเป็นเวลา 6 ปี ไว้โดยได้ ความว่าจำเลยที่แท้จริงอยู่ในระหว่างตรวจสอบ แต่ก็ได้ความว่ากิจการแฟลตสามนาง ได้ดำเนินการมาตลอดและได้ความจากคำเบิกความของพลตำรวจตรีบำรุง สามโจทก์ ว่า ในช่วงที่จำเลยทั้งสองบริหารกิจการแฟลตในเดือนมีนาคม 2526 ถึงเดือน เมษายน 2527 โจทก์ได้รับผลประโยชน์โดยเฉลี่ยเพียงเดือนละ 30,000 บาท ปราบฎตามเอกสารหมาย จ.36หน้า 264 ซึ่งตามเอกสารหมาย จ.7 ไม่มีการระบุ ถึงว่ายอดเงินที่โจทก์ได้รับไปดังกล่าวนี้ไม่ถูกต้องแต่อย่างใด คงระบุแต่เพียงว่า โจทก์ไม่ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ในระยะ 6 ปีหลังฝ่ายจำเลยคงนำสืบโต้แย้งลอย ๆ โดยพันตำรวจเอกศิโรชพยานจำเลยเบิกความว่า ตั้งแต่ปี 2527 มีรายได้จากการ ให้เช่าอาคารประมาณเดือนละ 80,000 บาท ถึง 100,000 บาท ตัวเลขที่แน่นอนจำ ไม่ได้และไม่มีการทำบัญชีตามระบบบัญชีไว้ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหาย ส่วนที่โจทก์ไม่ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นเวลา 6 ปี ให้เดือนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,160,000 บาท จึงเหมาะสมแล้ว แต่โจทก์บรรยายฟ้องในสำนวนที่สอง ว่า จำเลยทั้งสองยอมให้โจทก์นำผลประโยชน์จากการเข้าบริหารกิจการมาหักชำระหนี้คืนโจทก์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2533 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2534 รวม 13 เดือน เป็นเงินเดือนละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 650,000 บาท โดยโจทก์นำมาหักออก จากยอดเงินที่โจทก์เรียกร้องตามฟ้อง จึงต้องฟังว่าโจทก์ได้รับค่าเสียหายส่วนนี้ไป จากจำเลยทั้งสองแล้ว 650,000 บาท และต้องนำมาหักออกจากยอดค่าเสียหาย

2,160,000 บาท สรุปแล้วโจทก์คงมีสิทธิได้รับเงินอีก 1,510,000 บาท ดังที่ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยฎีกาของโจทก์และจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ศุภชัย ภู่งาม-สถิตย์ ไพเราะ-ปรีดี รุ่งวิสัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>